

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5992/2539

บริษัทเอ็กซ์ไทย จำกัด
นายจรัส เกียรติวงศ์ ฯ
นายเดโช เพชรมัลลกุล

โจทก์
ผู้ซื้อทรัพย์สิน
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 515

ป.วิ.พ. มาตรา 296

เงินที่ผู้ซื้อทรัพย์สินวางต่อศาลชั้นต้นในวันประมูลทรัพย์สินได้นั้นเป็นเงินที่ผู้ซื้อทรัพย์สินใช้ราคาทรัพย์สินที่ประมูลได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 515 เงินจำนวนดังกล่าวจึงไม่เป็นการสมสิทธิ์ของผู้ซื้อทรัพย์สินแล้ว นับแต่วันที่ผู้ซื้อทรัพย์สินวางต่อศาล แม้จำเลยจะยื่นคำร้องว่าการขายทอดตลาดดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม แต่ผลที่สุดศาลอุทธรณ์ก็พิพากษาว่า การขายทอดตลาดชอบด้วยกฎหมายเมื่อได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดให้ผู้ซื้อทรัพย์สินแล้ว เงินจำนวนดังกล่าวจึงเป็นเงินที่ใช้ราคาทรัพย์สินในวันที่ยื่นเงินต่อศาลชั้นต้น การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาด เมื่อคดีไม่ถึงที่สุดเงินจำนวนดังกล่าวก็ไม่กลับมาตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อทรัพย์สิน

เงินที่ผู้ซื้อทรัพย์สินวางต่อศาลชั้นต้นในวันประมูลทรัพย์สินได้นั้นเป็นเงินที่ผู้ซื้อทรัพย์สินใช้ราคาทรัพย์สินที่ประมูลได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 515 เงินจำนวนดังกล่าวจึงไม่เป็นการสมสิทธิ์ของผู้ซื้อทรัพย์สินแล้ว นับแต่วันที่ผู้ซื้อทรัพย์สินวางต่อศาล แม้จำเลยจะยื่น

คำร้องว่าการขายทอดตลาดดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม แต่ผลที่สุดศาล
อุทธรณ์ก็พิพากษาว่า การขายทอดตลาดชอบด้วยกฎหมายเมื่อได้มีการโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดให้ผู้ซื้อทรัพย์สินแล้ว เงินจำนวนดังกล่าวจึงเป็นเงิน
ที่ใช้ราคาทรัพย์สินในวันที่วางเงินต่อศาลชั้นต้น การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการ
ขายทอดตลาด เมื่อคดีไม่ถึงที่สุดเงินจำนวนดังกล่าวก็ไม่กลับมาตกเป็นกรรมสิทธิ์
ของผู้ซื้อทรัพย์สิน

(สมพล สัตยาอภิธาน-ไพศาล รวงฆางกูร-อร่าม หุตางกูร)

ศาลจังหวัดเพชรบุรี - นายอนันต์ เสนาคุ่ม

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายชนะ ภาสกาณนที

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ